

สิ่งปลูกสร้างข้างต้น ผู้ฟ้องคดียอมไม่อาจอ้างว่าพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนเองได้

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ย. ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา ตำบลคลองหิน อำเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยก่อนที่หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวจะหมดอายุลง บริษัท ย. ได้ยื่นขออนุญาต ปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพื้นที่เดิมที่เคยได้รับอนุญาต ซึ่งขณะที่เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกลุ่มบุคคลรวมทั้งผู้ฟ้องคดีรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องที่ดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ พร้อมทั้งบุกกรุกเข้าไปครอบครองและปลูกสร้างเพิงพักอาศัย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา บริเวณสวนปาล์มน้ำมันที่บริษัท ย. เคยได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จึงมีคำสั่งให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวพร้อมบริวารออกจากพื้นที่ และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบุว่าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรื้อถอนเอง และผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมบริวารยังคงฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จึงได้มีคำสั่งตามมาอีก ๑ ฉบับ แจ้งคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ข้างต้นพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทราบ โดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ที่ทำการกำนันตำบลปลายพระยา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลปลายพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา และในพื้นที่เกิดเหตุ รวม ๖ แห่ง หลังจากนั้น ได้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาประมาณ ๕๐๐ คน รวมตัวกัน ณ ที่ว่าการอำเภอ ปลายพระยา เพื่อขับไล่กลุ่มบุคคลที่เข้าไปครอบครองสวนปาล์มน้ำมันให้ออกจากพื้นที่ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงได้สนธิกำลังควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังและระงับเหตุ กลุ่มมวลชนปะทะกัน และเมื่อกลุ่มมวลชนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเคลื่อนตัวเข้าไปขับไล่ กลุ่มบุคคลที่ครอบครองสวนปาล์มน้ำมันให้ออกจากพื้นที่ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เจรจากับกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่สามารถ หาข้อยุติได้ จนเกิดการปะทะกันและมีเสียงปืนดังมาจากในสวนปาล์ม เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี



ทั้งสามจึงเข้าระงับเหตุจนสามารถควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบไว้ได้ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๑๒ คน และได้ควบคุมตัวสมาชิกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม ๑๖๐ คน เพื่อทำประวัติและแยกตัวบุคคลก่อนที่จะปล่อยตัว กลับบ้าน และห้ามเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอีก โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินและสัมภาระตามที่ร้องขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลไรที่ดินทำกินได้เข้าไปในพื้นที่พิพาทเพื่อชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่ได้บุกรุกหรือแผ้วถางหรือเอาผลประโยชน์ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปขับไล่ผู้ฟ้องคดี ทำลายทรัพย์สิน และรื้อถอนเพิงพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้า เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เป็นพนักงานผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ ตามข้อ ๑ (๔)^๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีอำนาจปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

^๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑ แต่งตั้งให้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่

^๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๒๕ เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติและรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) สั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏหรือเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ รื้อถอน แก่ไขหรือทำการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดให้

(๓) ยึด ทำลาย รื้อถอน แก่ไขหรือทำการอื่นเมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม (๒) ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่หาตัวไม่พบ



ในการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นให้ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวมีสภาพดั้งเดิม ทั้งนี้ ตามข้อ ๓ ของประกาศฉบับเดียวกัน และโดยที่คำสั่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ทั้ง ๒ ฉบับ ที่สั่งให้กลุ่มบุคคลพร้อมบริวารที่ได้ยึดถือครอบครองพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพิพาท ถือเป็นมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๖^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองและการแจ้งคำเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับ

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว และได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น ให้ผู้กระทำความผิดชดใช้หรือออกค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินที่ยึดไว้ได้ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้น และให้นำความในมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นโดยอนุโลม

(๔) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

^๕ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามข้อ ๑ (๓) และ (๔) มีอำนาจปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่

^{๖-๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเอง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์หรือผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองน้อยที่สุด

ทางปกครองดังกล่าวไว้ จึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำสั่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ทั้ง ๒ ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ตลอดจนได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเงินเพิ่มร้อยละสิบห้า ต่อปีของค่าใช้จ่ายแนบท้ายคำสั่งดังกล่าวไว้ด้วย จึงถือได้ว่าก่อนที่จะมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเพิงพักของผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้มีคำเตือนเป็นหนังสือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวกระทำการตามคำสั่งทางปกครอง คือ ให้รื้อถอนเพิงพักออกไป โดยได้กำหนดระยะเวลาให้ตามสมควรแล้ว ซึ่งคำเตือนดังกล่าวระบุในคำสั่งทางปกครองให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๕๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว

ในส่วนของการแจ้งคำสั่งทางปกครองข้างต้นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ว่า มีบุคคลที่เข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพิพาทเป็นจำนวนเกินหนึ่งร้อยคน ซึ่งไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยผู้ใดบ้าง การส่งหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองและคำเตือนของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทราบเป็นรายคน จึงไม่อาจทำได้โดยสภาพ

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

^๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี คำเตือนดังกล่าวจะกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งทางปกครองก็ได้

คำเตือนนั้นจะต้องระบุ

(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดเจน แต่จะกำหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้

(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนหรือจำนวนค่าปรับทางปกครองแล้วแต่กรณี

การกำหนดค่าใช้จ่ายในคำเตือน ไม่เป็นการตัดสินใจที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กำหนดไว้



ในกรณีนี้จะต้องดำเนินการโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๗๓^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้แจ้งคำสั่งทางปกครองพิพาทโดยการปิดประกาศ พร้อมทั้งหนังสือที่แจ้งคำสั่งไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา สถานีตำรวจภูธรปลายพระยา ที่ทำการกำนันตำบลปลายพระยา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลปลายพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา และในพื้นที่เกิดเหตุที่บริเวณทางเข้าพื้นที่ชุ่มน้ำและที่สำนักงานของบริษัท ย. จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพถ่ายที่แสดงป้ายประกาศว่า บริเวณนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา อยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกยึดถือครอบครองโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จำนวน ๓ ปีาย ประกอบกับคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอย่างทั่วถึง โดยได้มีการส่งหนังสือให้เฉพาะผู้นำหรือแกนนำบางคน และปิดป้ายประกาศไว้ที่บริเวณด้านหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีรับต่อศาลว่าได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวจากแกนนำหรือป้ายประกาศแล้ว ดังนั้น แม้ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จะแจ้งคำสั่งที่พิพาทให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบโดยไม่ถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด แต่ก็ไม่ได้มีผลถึงขนาดทำให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ กรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากใช้บังคับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ เฉพาะกับกลุ่มของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น แต่ไม่ใช้บังคับกับบริษัท ย. ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาท แต่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว นั้น การกล่าวอ้างหลักความเสมอภาคย่อมกระทำได้เฉพาะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อตนในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่อาจยกหลักความเสมอภาคขึ้นต่อสู้เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นกรณีที่ผู้กล่าวอ้างมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้รับสิทธินั้นเพราะการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายแล้วอ้างสิทธิว่ามีบุคคลอื่นที่ฝ่าฝืน

^{๑๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลำเนาหรือรู้ตัวและภูมิลำเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

กฎหมายด้วยกัน แต่ไม่ถูกดำเนินการ เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ กับผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดียอมไม่อาจอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตนเองได้

สำหรับประเด็นการเข้ารื้อถอนเพิงพักและทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามมาตรา ๖ (๔)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ในการรื้อถอนเพิงพักอาศัยที่ปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านตามมาตรา ๒๗ (๑)^{๑๒} มาตรา ๓๔^{๑๓} และมาตรา ๓๕ ทวิ^{๑๔}

^{๑๑} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๗ ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๓๔ บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในตำบล คือ การที่จะว่ากล่าวราษฎรในตำบลนั้น ให้ประพฤติตามพระราชกำหนดกฎหมายก็ดี หรือการที่จะป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสุภาพเรียบร้อยของราษฎรในตำบลนั้น ก็ดี หรือการที่จะรับกิจสุทุกข์ของราษฎรในตำบลนั้นขึ้นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการเมือง กรมการอำเภอ และจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในตำบลนั้นก็ดี หรือที่จะจัดการตามพระราชกำหนด กฎหมาย เช่นการตรวจและนำเก็บภาษีอากรในตำบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู่ในหน้าที่ของกำนันผู้เป็นนายตำบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในตำบลนั้น และแพทย์ประจำตำบล จะต้องช่วยกันเอาเป็นธุระจัดการให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่

^{๑๔} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๓๕ ทวิ นอกจากอำนาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกำนัน ให้กำนันมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย



แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และปลัดอำเภอเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ราษฎรในอำเภอตามมาตรา ๖๖ (๒)^{๑๕} และมาตรา ๘๓^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่พิพาทเพื่อเฝ้าระวังและระงับเหตุกลุ่มมวลชนปะทะกัน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดข้างต้นไว้ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รื้อถอนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการรื้อถอนเพิงพักและทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหาย หรือหากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนเพิงพักของผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยาจังหวัดกระบี่ ดังนั้น เมื่อการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรณีจึงฟังได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๗/๒๕๖๒ และที่ อ.๓๓๗/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๑๕} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๖๖ อำเภอ ๑ ให้มีพนักงานปกครองคณะ ๑ เรียกรวมกันว่า กรมการอำเภอ ๆ แยกเป็นรายตำแหน่ง ดังนี้ คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ปลัดอำเภอเป็นผู้ช่วยและผู้แทนนายอำเภออยู่ในบังคับนายอำเภอ อำเภอ ๑ มีจำนวนปลัดอำเภอน้อยตามสมควรแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๘๓ กรมการอำเภอต้องตรวจตราและจัดการปกครองตำบลและหมู่บ้านให้เป็นไปได้จริงดังพระราชบัญญัตินี้

นอกจากอำนาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอ ให้กรมการอำเภอมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

- การคั่นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือทายาทในอันที่จะเรียกอสังหาริมทรัพย์นั้นคืน ในกรณีที่มิได้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยชัดแจ้ง สิทธิดังกล่าวของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือทายาทจึงย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมายการใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง เช่นเดียวกับสิทธิหรือเสรีภาพอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับจะบัญญัติว่า การคั่นอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีข้างต้นขึ้นใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับประโยชน์จากการเวนคืน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลก็ไม่อาจยกการที่ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธการอนุวัติให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวได้ มิฉะนั้น จะเป็นการยอมรับให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใช้หรือยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิดังกล่าวได้ โดยการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ดำเนินการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคั่นอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคั่นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ศาลชอบที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับประโยชน์จากการเวนคืน คั่นอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และให้บุคคลดังกล่าวคืนค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่



เวนคืนชดใช้ให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่ารัฐจะได้ อสังหาริมทรัพย์นั้นมาโดยการตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวโดยมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ไว้ก่อน หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไว้ก่อน แล้วมีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมายในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ เวนคืนก็ตาม โดยในกรณีที่ต้องคืนที่ดินนั้น เจ้าของเดิมหรือทายาทพึงต้องคืนเงิน ค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับไปให้แก่หน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกกรมทางหลวงชนบท (กรมโยธาธิการ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เวนคืนบางส่วน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อนำที่ดินไปใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนวิเบศร์ โดยมีกำหนดเวลาบังคับใช้สี่ปีนับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีกำหนดเวลาบังคับใช้ต่อเนื่องอีกสี่ปีนับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๒ การดำเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับจึงมีผลบังคับใช้สิ้นสุดลงในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท ไปครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งอยู่ในบริเวณ จุดตัดระหว่างถนนตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนวิเบศร์ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทั้งสองฉบับ กับถนนตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทำน้ำ-นนทบุรี-บรรจบถนนสิรินธร รวมทางแยก ไปบรรจบสะพานพระรามหก ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการก่อสร้างถนนสายแยกทำน้ำ-นนทบุรี-บรรจบ ถนนสิรินธร รวมทางแยกไปบรรจบสะพานพระรามหก จนกระทั่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน



ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๘ หมดอายุลง ส่วนโครงการก่อสร้างตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สอบถามผู้ถูกฟ้องคดีว่า จะนำที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปใช้ก่อสร้างถนนนครินทร์ตามวัตถุประสงค์ ของการเวนคืนอีกหรือไม่ หากไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะขอคืนที่ดินทั้งหมด โดยยินดี ที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับมาแล้วคืน แต่ได้รับแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีแผนงานที่จะนำที่ดิน ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานทาง จึงไม่สามารถคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดิน ในส่วนที่ถูกเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ซึ่งมีได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถนน นครินทร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองได้รับการเวนคืนที่ดินไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท กลับคืนจากผู้ฟ้องคดี ทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนหรือทายาทในอันที่จะเรียกอสังหาริมทรัพย์นั้นคืน ในกรณีที่มีได้ มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้โดยชัดแจ้ง สิทธิดังกล่าวของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนหรือทายาทจึงย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ กฎหมายทั้งปวง เช่นเดียวกับสิทธิหรือเสรีภาพอื่น ๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับ ดังกล่าวจะบัญญัติว่า การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืน ค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการ ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปขึ้นใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่ เวนคืนหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับประโยชน์จากการเวนคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลก็ไม่อาจ ยกการที่ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ ขึ้นมาอ้างเพื่อปฏิเสธการอนุวัติ ให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าวได้ มิฉะนั้น จะเป็นการยอมรับให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ดัดใช้หรือยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่รับรองสิทธิดังกล่าวได้



โดยการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ดำเนินการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทน ที่ชดใช้ไปในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคืน อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ศาลจึงชอบที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือหน่วยงานทางปกครองที่รับประโยชน์ จากการเวนคืน คืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และให้บุคคลดังกล่าว คืนค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่เวนคืนชดใช้ให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่ารัฐจะได้คืนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนมาโดยการตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะ เวนคืนไว้ก่อน หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อน และเจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนก็ตาม ก็ล้วนแต่เป็นการได้มาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และถือได้ว่าเป็นการได้มาตามกฎหมายเวนคืนทั้งสิ้น ดังนั้น หากมิได้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนภายในระยะเวลา ที่กำหนด เจ้าของเดิมหรือทายาทก็ย่อมมีสิทธิเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นคืน และเจ้าหน้าที่เวนคืน ก็มีหน้าที่ที่จะต้องคืนให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สมควรแก่กรณี ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น

เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า หลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ้นผลบังคับใช้ และได้มีการก่อสร้างถนน ตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๔๑๒๖ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่นอกแนวเขตถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีที่ดิน ของบุคคลอื่นคั่นอยู่อีกหลายแปลง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า การเวนคืนที่ดิน บางส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อก่อสร้างถนนสายแยกทำน้ำ-นนทบุรี-บรรจบ ถนนสิรินธร รวมทางแยกไปบรรจบสะพานพระรามหก จึงเห็นได้ว่า แม้พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีได้กำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องเวนคืนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ต้องถือว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเข้าใช้สิทธิหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุภายในเวลาอันสมควร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ถูกเวนคืนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนและภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของเดิมจึงมีสิทธิจะเรียกที่ดินดังกล่าวคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ วรรคสาม^{๑๘} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ วรรคสาม^{๑๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเวนคืนที่ดินนั้น และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิเช่นว่านี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องคืนที่ดินที่เวนคืนไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ซึ่งการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องกระทำมิใช่เป็นการโอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๕^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ต้องทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติโอนที่ดินไม่ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับไปดังกล่าวว่าเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบที่จะคืนเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท กลับคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๒๖ ตำบลบางไผ่ อำเภอหนองปรือ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่หน่วยงานทางปกครองผู้มีหน้าที่เรียกเก็บ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่คืนเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๘} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

มาตรา ๓๖ ๒๕๓๔ ๒๕๓๔ ๒๕๓๔

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาทเว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๒๕๓๔ ๒๕๓๔

^{๑๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๐

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

๒๕๔๐ ๒๕๔๐

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา



จำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท โดยต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนจดทะเบียนโอนที่ดิน
ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาล
มีคำพิพากษา และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับค่าทดแทนที่ดินครบถ้วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๗๗/๒๕๖๑)

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับซ้อนทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มีผลเป็นการเพิกถอนความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในที่ดินดังกล่าว และตราบไต่ที่ยังไม่มีการถอนสภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วยวิธีการตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทางพิพาทก็ยังคงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเช่นเดิม ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีคำสั่งให้ปิดทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้หน่วยงานอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทำการสำรวจเส้นทางที่ล่อแหลมตลอดจนเส้นทางล่อลวงที่ใช้เข้าออกของผู้ลักลอบในการเข้าบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แล้วให้ดำเนินการปิดหรือทำลายเส้นทางนั้นเสีย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการกระทำโดยไม่มีอำนาจซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเห็นว่าการเปิดให้ใช้ทางดังกล่าวต่อไปจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ชอบที่จะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการถอนสภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเสียก่อนที่จะดำเนินมาตรการใด ๆ อย่างไรก็ตาม การที่ทางสาธารณประโยชน์อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการควบคุมตรวจสอบรวมทั้งการพิจารณาอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าโดยนำสินค้าไม้ซุง-ไม้แปรรูป จากประเทศสหภาพพม่าเข้ามาในราชอาณาจักร ได้ซื้อไม้สักท่อนจากบริษัทของรัฐบาลพม่า และมีการส่งมอบสินค้าดังกล่าวที่จุดส่งออกสินค้าประเภทไม้ซุง-ไม้แปรรูป บริเวณรัฐยะไข่ ประเทศสหภาพพม่า ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยประมาณ ๕๐ เมตร บริเวณช่อง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการนำไม้สักท่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตนำเข้าไม้สักท่อนดังกล่าวต่อนายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน โดยขอใช้เส้นทางอนุมัติเฉพาะคราวนำเข้าไม้ที่ช่อง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ข้างต้น และมีหนังสือถึงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอนำเข้าไม้สักท่อนโดยใช้เส้นทางจากชายแดนไทย-พม่า ช่อง ๙๙ ผ่านบ้านนาหัวแหลม บ้านห้วยนา มายังคลังสินค้าทัณฑ์บนในเขตอำเภอขุนยวม แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ห้ามการนำเข้าไม้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเส้นทางบ้านนาหัวแหลม-ช่อง ๙๙ เป็นทางสาธารณะประโยชน์มาก่อนที่จะกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีผู้ประกอบการค้าไม้ใช้เป็นเส้นทางนำเข้าไม้ซุงและไม้แปรรูปจากประเทศสหภาพพม่าเข้ามาในราชอาณาจักร และเป็นเส้นทางที่ราษฎรใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเส้นทางสาธารณะบ้านนาหัวแหลม-ช่อง ๙๙ ที่ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณารายงานการอ่านแปลตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ของผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานศาลยุติธรรม เห็นได้ว่า ช่องทาง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางขนาดกว้าง ๔-๕ เมตร ปรากฏเส้นทางชัดเจน โดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยเชื่อว่าเป็นเส้นทางชักลากไม้เดิมของเอกชนหรือผู้ได้รับสัมปทานทำไม้ ยังมีสภาพและร่องรอยการใช้งานตลอดเวลา บางส่วนของเส้นทางมีการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เส้นทางพิพาทจึงเป็นทางที่มีราษฎรใช้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าแม่เงา และป่าแม่สาเพ็ง ในท้องที่ตำบลแม่เงา ตำบลขุนยวม ตำบลขุนยวมน้อย ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม และตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่สุรินทร์ ป่าแม่เงา และป่าแม่สาเพ็ง



ในท้องที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา และตำบลแม่กิ อำเภอกวนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ยืนยันว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมพื้นที่จริงในการปรับปรุงเส้นทางช่องทางบ้านนาหัวแหลม ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ที่ ๔๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้สำรวจเส้นทางดังกล่าวแล้วพบว่ามีความกว้างประมาณ ๕-๖ เมตร ผิวถนนมีลักษณะเป็นดินลูกรัง มีวัชพืชขึ้นเนื่องจากไม่มีการซ่อมบำรุง แต่สามารถใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เดินทางได้ ไกลบริเวณชายแดนเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบ้านนาหัวแหลม กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๖๐๕ กรมทหารพรานที่ ๓๖ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง ระยะทางทั้งหมดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง และเสนอเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางตรวจการณ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้าอีกด้วย กรณีจึงรับฟังได้ว่า ช่องทาง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ตำบลแม่เงา อำเภอกวนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอยู่แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เส้นทางพิพาทจึงเป็น ทางสาธารณประโยชน์

เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่สุรินทร์ ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็ง ในท้องที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา และตำบลแม่กิ อำเภอกวนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๓^๑ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทับซ้อนช่องทาง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ วรรคหนึ่ง (๒)^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงย่อม ไม่มีผลเป็นการเพิกถอนความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของช่องทาง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม

^๑ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยพลอตภัย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า ก็ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้น แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”

ที่ดินที่กำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



และตราใบที่ดินยังไม่มี การถอนสภาพตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)^๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทางดังกล่าวก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเช่นเดิม ไม่ว่าจะ มีราษฎรใช้มากน้อยเพียงใดก็ตาม ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ มีคำสั่งให้ปิดเส้นทางถนนทางลัดของที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายป่าตามนโยบายและข้อสั่งการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้หน่วยงานอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทุกแห่งทำการสำรวจเส้นทางที่ล่อแหลมตลอดจนเส้นทางลัดที่ใช้เข้าออกของผู้ลักลอบ ในการเข้าบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แล้วให้ดำเนินการปิดหรือทำลายเส้นทางดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการปิดช่องทาง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ตามนัยคำสั่งข้างต้น จึงเป็น การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองเห็นว่าการเปิดให้ใช้ทางดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสงวนและรักษา พันธุ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ก็ชอบที่จะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการถอนสภาพความเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเสียก่อนที่จะดำเนินการมาตรการใด ๆ อย่างไม่รู้ก็ตาม เมื่อเส้นทางพิพาทอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ในการควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวตามเงื่อนไข ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนด พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดช่องทาง ๙๙-บ้านนาหัวแหลม ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นทางสาธารณะ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง อาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๕/๒๕๖๑)

^๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์ อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกัน แลแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้น ได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ



คำรับรองสิทธิครอบครองที่ดินที่ผู้ครอบครองที่ดินเดิมได้ให้คำรับรองว่า เคยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีสถานะเป็นการแสดงออกถึงสิทธิครอบครองในที่ดินตามกฎหมาย ประกอบกับหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕ และ ภ.บ.ท. ๖) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเพียงเอกสารที่ใช้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า บุคคลที่ครอบครองที่ดินได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ราชการแล้ว มิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยอาศัยเพียงคำรับรองสิทธิครอบครองและหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าว จึงไม่อาจถือว่าเป็นการครอบครองที่ดินโดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และแม้จะเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่หากไม่ปรากฏว่าผู้ครอบครองที่ดินเดิมได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่อ้างว่าตนมีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ก็ต้องถือว่าผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวได้สละสิทธิครอบครองที่ดินแล้วตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เมื่อผู้ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินดังกล่าว อันถือเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเดียวกัน ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ครอบครองที่ดินข้างต้นทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณีได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐๕ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าวังน้ำเขียว ในท้องที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ และหลังจากนั้นได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ำเขียว และป่าครบุรี ในท้องที่ตำบลสะแกราช ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย ตำบลครบุรี



ตำบลจระเข้หิน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ (อุทยานแห่งชาติทับลาน) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอและที่ทำการกำนัน เพื่อให้ราษฎรทราบโดยทั่วกันแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานดังกล่าวพบว่า มีที่ดินจำนวนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งแปลง และปรากฏสิ่งปลูกสร้างถาวร จำนวน ๒๖ รายการ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อจาก นาย บ. ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลานหรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น แต่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า มีความเห็นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ โดยเป็นที่ดินไม่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน คงปรากฏเพียงคำรับรองสิทธิครอบครองที่ดิน ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ของนาย บ. ซึ่งคำรับรองสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่นาย บ. ผู้ครอบครองที่ดินเดิมก่อนมีการโอนสิทธิครอบครองให้ผู้ฟ้องคดี ให้คำรับรองว่าเคยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเท่านั้น ไม่มีสถานะเป็นการแสดงออกถึงสิทธิครอบครองในที่ดินตามกฎหมาย แต่ประการใด อีกทั้งหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕ และ ภ.บ.ท. ๖) เป็นเพียงเอกสารที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าบุคคลที่ครอบครองที่ดินได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ราชการแล้ว มิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย บ. ครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงฟังไม่ได้ว่านาย บ. ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้นาย บ. จะครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่



กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐๕ (พ.ศ. ๒๕๑๕)ฯ ใช้บังคับก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่านาย บ. ได้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอท้องที่อ้างว่าตนมีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวใช้บังคับ จึงถือว่านาย บ. สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๒^๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ การออกพระราชกฤษฎีกาฯ จึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖^๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเมื่อผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินพิพาทต่อนาย บ. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อนาย บ. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐๕ (พ.ศ. ๒๕๑๕)ฯ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ ใช้บังคับ และภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาฯ กำหนดให้ที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งแปลง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่มีการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย การครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีทำการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒๖ รายการประกอบด้วยอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง บ้านพักจำนวน ๑๕ หลัง อาคารชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง แท็งก์เก็บน้ำ จำนวน ๔ แท็งก์ ที่จอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ศาลพระภูมิ จำนวน ๑ ศาลสระเก็บน้ำ จำนวน ๒ สระ และถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๑ ถัง จึงถือเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่

^๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ ถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น คำร้องดังกล่าวในวาระหนึ่ง ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ส่งต่อไปยังคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นโดยไม่ชักช้า

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๕-๖} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ”

ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

ฯลฯ

ฯลฯ

